CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AZIZIANE DIAS OLIVEIRA TODAKA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-ODBZ-BMUZ-6GBV-2UO8

PROCESSO	:	TC-016068.989.24-3
ORIGEM	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO FELIZ
MENCIONADA	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ASSUNTO:	:	SOLICITA A ANÁLISE DE REGULARIDADE DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, INFORMANDO AS CONCLUSÕES (ESPECIFICANDO AS IRREGULARIDADES, SE HOUVER)
INSTRUÇÃO	:	UR-09 – SOROCABA / DSF-II

Senhora Chefe Técnica da Fiscalização da Seção UR-09.1,

O processado em comento versa sobre remessa a esta E. Casa do Ofício nº 2163/2024 - EXPPGJ, subscrito pelo Excelentíssimo Doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhando o Ofício nº 03/2024, subscrito pela Doutora Jacqueline Mariano, Promotora de Justiça Substituta de Porto Feliz, solicitando "que analise a regularidade da cessão de uso de bem público impugnada pelo representante, informando as conclusões (especificando as irregularidades, se houver)".

Em atendimento à r. determinação da Excelentíssima Conselheira Cristiana de Castro Moraes (**Evento 16.1**), o presente expediente restou encaminhado a esta Unidade Regional de Sorocaba para informar quanto ao requerido.

De plano, compete-nos informar que, em atenção ao teor da r. determinação endereçada, acima citada, providenciamos as correspondentes "anotações", tendo em vista a instrução do processo TC-4401.989.24-9 (Contas de 2024 da Prefeitura Municipal de Porto Feliz), onde o assunto será abordado em item próprio do relatório da Fiscalização.

Em análise à matéria em comento, embora apresentadas justificativas[1] pela Municipalidade quanto à motivação de cessão de aludido imóvel, as quais atendem ao interesse público, delineamos o que segue:

[1] Consoante exposição registrada em ata de Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz realizada em 11 de maio de 2024 (**Evento 1.3 – fls. 08**), Memorando 9.735/2024 (**Evento 1.4 – fls. 23**) e explanações da Diretora de Atenção Básica e Especializada (**Doc. 01**).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AZIZIANE DIAS OLIVEIRA TODAKA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-ODBZ-BMUZ-6GBV-2UO8

a) Inadequação do instrumento adotado:

Verificamos que a cessão de imóvel, ora em análise, decorreu da formalização do Termo Aditivo nº 05 ao Convênio nº 01/2022, celebrado com a Santa Casa de Porto Feliz. Entretanto, o objetivo do aludido ajuste complementar não se compatibiliza com o do "Convênio", qual seja, o "interesse recíproco e mútua cooperação" da Entidade com o Ente Público e sim tem como finalidade específica a "gestão" do pronto socorro municipal (**Doc. 01 – fls. 15/16**), coadunando-se com o instituto do "Contrato de Gestão", modalidade disciplinada por legislação específica (Lei Federal nº 9.637/1998).

Salientamos, ainda, a ausência de comprovação de estudos prévios e de demonstrativo de custos e orçamentos, com detalhamento de quantitativos e custos unitários, inexistindo evidências nos autos a comprovar a vantajosidade da Municipalidade em firmar o presente ajuste complementar, ao invés de prestar diretamente os serviços, inobservando o princípio da economicidade, consagrado no art. 37, da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Federal nº 9.637/1998.

b) Prazo de vigência indeterminado do termo de cessão de uso de imóvel:

Anotamos, também, impropriedade quanto ao prazo de vigência indeterminado da aludida cessão de uso de imóvel pela Santa Casa de Porto Feliz (Cláusula 5.1, **Evento 1.4 – fls. 06**), visto que, tal ajuste encontra-se vinculado ao Convênio nº 01/2022, cuja vigência encerra-se em 27 de dezembro de 2024 (**Doc. 01 – fls. 17**).

c) Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) quando do início das atividades do novo Pronto Socorro Municipal:

Embora a data de expedição (13/06/2024) do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (**Evento 1.4 – fls. 09**) do imóvel, onde situa o novo Pronto Socorro Municipal tenha ocorrido após o início das atividades (03/06/2024)[2], entendemos, s.m.j., que tal impropriedade possa ser relevada, em razão do diminuto prazo entre os referidos períodos.

[2] Conforme notícia veiculada na *internet*, em consulta ao sítio eletrônico: https://jornaloarauto.com.br/index.php/2024/06/03/prefeitura-inaugura-novo-pronto-socorro-municipal/. Acesso em 21/10/2024.

Isso posto, em nosso entendimento, o exame dos procedimentos adotados pela municipalidade, indicou as seguintes inconformidades:

- Inadequação do instrumento adotado para a gestão o próprio municipal (**item "a"**);

- Incompatibilidade entre o prazo de vigência do termo de cessão de uso de imóvel (indeterminado) e o prazo abarcado pelo ajuste (**item "b"**).

Desse modo, implementadas as abordagens devidas, temos como suprida a r. determinação endereçada (**Evento 16.1**), razão pela qual submetemos os autos à consideração de Vossa Senhoria.

Seção UR-09.1 – Sorocaba, 14 de novembro de 2024.

Aziziane Dias Oliveira Todaka
Auditora de Controle Externo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AZIZIANE DIAS OLIVEIRA TODAKA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-ODBZ-BMUZ-6GBV-2UO8